



**კრიზისულ სიტუაციაში საწარმოების
ბაკოტრების მქაანოზმები და რეზულაციები
საქართველოში**

ინგა გიგაური

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური
დოქტორი, სტუ უფროსი მასწავლებელი

ცირა ელგენდარაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური
დოქტორი, სტუ ასოცირებული პროფესორი

რეზიუმე

ჩვენს ქვეყანაში საწარმოთა დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს მოგების სათანადო დონით მიღებას და კოტრდება ელემენტარულად იმის გამო, რომ მას არ გააჩნია სწორი სტრატეგიული ხედვა, მართვის უნარი, რომ აღარაფერი ვთქვათ მთელ რიგ საწარმოო, ორგანიზაციულ, თუ ფინანსურ დარღვევებზე, რამაც მიიყვანა მათი უმეტესობა კრიზისამდე. რა თქმა უნდა, აქ გასათვალისწინებელია ეგზოგენური ფაქტორებიც, რომლებიც არანაკლები სიძლიერით მოქმედებენ ფირმის ფინანსურ მდგრალობაზე. საქართველოში უამრავი კომპანიაა, რომლებსაც ძალიან დიდი დავალიანება აქვს, კრედიტორებს კი მათი გაკოტრების რეჟიმში გადაყვანა აზრად არ მოსდით. ექსპერტები ამის მიზეზად მოუქნელ გაკოტრების კანონს, გაკოტრების შიშსა და დაბალ კულტურას ასახელებენ. არადა გაკოტრება ევროპული გამოცდილებით საწარმოს გაჯანსაღებას (სანაციას) გულისხმობს. მაგ: ამერიკაში 2 მილიონამდე საწარმო კოტრდება. საქართველოშიც ძალიან ბევრი კომპანიაა, რომელიც გაკოტრებას საჭიროებს, თუ ეს არ მოხდა, ეს კომპანიები უფრო და უფრო განადგურდებიან. კომპანიების მენეჯერების მხრივ

დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს კრიზისული სიტუაციების სიმპტომების დროულ აღმოჩენასა და პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დიაგნოსტიკის ეტაპს, რომელიც მოიცავს როგორც კომპანიის ფინანსურ ანალიზს, ისე ბაზრისა და დარგის ტენდენციების შესწავლას.

საკვანძო სიტყვები: საწარმოთა კრიზისი; გაკოტრების რეჟიმი; სახელმწიფო რეგულაციები; საწარმოს გაჯანსაღება(სანაცია).

შესავალი

ეკონომიკის საბაზრო სისტემა მკაცრი კონკურენციის პირობებში იწვევს მეურნეობის ცალკეული სუბიექტების არაქმედითუნარიანობას, ან მათ დროებით გადახდისუუნარობას. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფინანსური დაგეგმვის, შემოსავლების მიღებისა და ვადების არასწორი პროგნოზირების გამო, საწარმო ხდება გადახდისუუნარო. საქართველოში მომქმედი კომპანიებისათვის ძალზე რთულია აღნიშნული ფაქტორების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა. საწარმოს დაბალი საქმიანი აქტივობის პირობებში, მის ფინანსურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს გარეგანი ფაქტორები. მათგან მთავარია პოლიტიკური, ეკონომიკური და ფინანსური არასტაბილურობა. ამა თუ იმ ფაქტორის ნეგატიური გავლენის შედეგის პროგნოზირება შეიძლება და აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია დროულად მივიღოთ შესაბამისი ზომები მათ აღმოსაფხვრელად ან შესასუსტებლად. თუ მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესაძლო გაუარესების ნიშნებს, ცხადი ხდება, რომ ერთ-ერთი მიზეზია ცვლილებები ბალანსის მუხლებში (როგორც პასივის, ისე აქტივის). განგაშის ნიშანია საწარმოს აქტივებში დებიტორული დავალიანების, ე.ი მყიდველთა ვალის ფარდობითი წილისა და ასევე ვადების ზრდა, ეს ნიშნავს, რომ ან საწარმო ატარებს კომერციული კრედიტის არაგონივრულ პოლიტიკას თავის შემკვეთებთან მიმართებაში, ან თვით შემკვეთები არიან

გადახდისუუნარონი.მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში სახელმწიფო მიმართულია იმ პრობლემების გადაჭრისაკენ,რომლებიც საწარმოს მცირე შესაძლებლობების გამო წარმოეშობა და შეიძლება ითქვას, არათანაბარ კონკურენტულ მდგომარეობაში აყენებს მსხვილ საწარმოებთან მიმართებაში.

ძირითადი ნაწილი

ხელისუფლება, ბიზნესი და საზოგადოება არის ის სამი მხარე, რომელთა ერთიანობა, კოორდინირებული შეთანხმებული მოქმედება საშუალებას მოგვცემს დაძლეულ ან მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი კრიზისის უარყოფითი შედეგები. ხელისუფლება უნდა იყოს შუამავალი, მაორგანიზებელი, დამხმარე და დამაკავშირებელი ბიზნესის გარე სამყაროსთან.პირველ რიგში, ძალისხმევა უნდა წარიმართოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისაკენ. უფრო მეტი ზრუნვის ობიექტი გახდეს თითოეული ბიზნეს-წარმონაქმნი ძლიერი და ეფექტიანი სახელმწიფოს თანადგომით[1].ეს აუცილებელია კრიზისის უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად.მეორე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ხელისუფლებისათვის არის ინვესტიციების(როგორც პირდაპირი,ისე შუამავალი ინსტიტუტების მეშვეობით) მოზიდვა ქვეყანაში.მან უნდა შექმნას ყველა აუცილებელი პირობა ექსპორტის ზრდისათვის.ცხადია რაც უფრო მეტი ინვესტიცია შემოდის და რაც უფრო მეტი პროდუქტი და მომსახურება გადის ქვეყნის გარეთ, მით უფრო ნაკლები იქნება კრიზისის უარყოფითი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე,ბიზნესზე და მთლიანად საზოგადოებაზე.

საწარმოთა გაკოტრების საქმის წარმოება და რეგულირება ხორციელდება „გაკოტრების შესახებ“ კანონით.მიუხედავად იმისა,რომ გაკოტრების ინსტიტუტი საქართველოში 1996 წლიდან შემოვიდა, ჩვენთან გაკოტრების პრაქტიკა სრულყოფილად მაინც ვერ დაინერგა. მიუხედავად აღნიშნულ კანონში 2001 წლიდან მოყოლებული ნორმატიულ-მეთოდოლოგიური ცვლილებების განხორციელებისა, ვერც ამის შემდეგ მოხერხდა ფინანსური სიძნელეების მქონე საწარმოთა ანტიკრიზი-

სული რეგულირება.მისი დაბალი ეფექტურობა გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს კანონი მაინც აბსტრაქტულ მოდელს წარმოადგენდა და ქართულ საბაზრო ეკონომიკის კონკრეტული პირობების პროდუქტი ვერ გახდა[2].მისმა შემადგენლებმა არ გაითვალისწინეს სხვა ქვეყნების პრაქტიკული გამოცდილება. კანონში უამრავი ცვლილება შევიდა,თუმცა სპეციალისტების თქმით, ცვლილებები იმდენად გაუაზრებელი იყო,რომ გაკოტრების პროცედურების აღსრულება უფრო და უფრო რთული ხდებოდა.არ არსებობდნენ ისეთი მენარმეები, რომლებიც შეძლებდნენ ფინანსური სიძნელების მქონე საწარმოების ანტიკრიზისულ მართვას.ასევე არ ხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებებისა და ინვესტიციების განხორციელება საწარმოთა ფინანსური გაჯანსაღების მიზნით. ბოლო პერიოდში საქართველოში მოქმედი საწარმოების ზარალიანი მუშაობის შედეგებმა ცხადყო,რომ აუცილებელია საქართველოს მთავრობამ იზრუნოს გაკოტრების რეფორმის აუცილებლობაზე.ცნობისათვის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საწარმოთა რაოდენობა,რომლებმაც საანგარიშო წელი ზარალით დაამთავრეს 2007 წელს შეადგენდა-3700, 2008 წელს-4166, ხოლო 2009 წელს 5493-მდე გაიზარდა და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. გაკოტრების კანონის მოუქნელობის პრაქტიკული მიზეზები მისი განხორციელების პროცედურებში უნდა ვეძებოთ, რომლებიც იმდენად ხანგრძლივია რომ ზოგჯერ წლები გრძელდება და ეს საკმაოდ ხარჯიანი პროცესია.

გაკოტრების პროცედურების განხორციელებისას სახელმწიფო სტრუქტურები განსაკუთრებული უფლებებით რომ სარგებლობენ, ამას მოწმობს კონკრეტული ქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან.კერძოდ,თუ ისინი თვლიან,რომ მენარმემ საწარმო გაკოტრებულად ვალების ჩამოწერის მიზნით გამოაცხადა, სახელმწიფო ინსტიტუტებს რეჟიმის შეწყვეტის უფლება აქვთ,თუმცა როგორ და რა პირობებით, ეს პროცესი კანონში გაწერილი არ არის.კანონი სახელმწიფო სტრუქტურებს თვითნებობის საშუალებებს აძლევს.ასე რომ, კანონმდებლობა

დასახვევია.გაკოტრების რეჟიმში მყოფი საწარმოების ვალე-ბის გასტუმრება კატეგორიის მიხედვით ხდება.არაპრივილეგი-ურ მდგომარეობაში უფრო მეტად კრედიტორთა დაკმაყოფი-ლების განრიგში მყოფი მუშა-მოსამსახურეები არიან. კანონის მიხედვით, საწარმოს მათ წინაშე 10 წლის დავალიანებაც რომ ჰქონდეთ,მხოლოდ სამი თვის ხელფასს მიიღებენ. ექსპერტთა აზრით, ქართველმა მენარმეებმა ფსიქოლოგიური მომენტი ვერ დაძლიეს, ვინაიდან მათთვის გაკოტრება საწარმოს საბო-ლოო განადგურებას ნიშნავს.კანონის ეფექტურობას ხშირად მასში გაუაზრებელი ცვლილებებიც აფერხებს.

დასკვნა

გაკოტრებული საწარმოების მაგალითზე ჩატარებულმა კვლევამ დაგვანახა სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ ზარალიან საწარმოებზე მორგებული საკრედიტო პოლიტიკის განხორცი-ელების აუცილებლობა.კრიზისული სიტუაციების დადგომის შემთხვევაში საწარმოებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ იაფ კრე-დიტებზე და ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ასეთი ფირმების დავალიანებათა რესტრუქტურისაზიანზე.სა-ხელმწიფო რეგულაციები მიზანშეწონილია განხორციელდეს განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე.კერძოდ გავიზიაროთ აშშ-ს სამართლებრივი საფუძვლები.აშშ-ს კანონმდებლობა რეორგანიზაცია/გაკოტრების შესახებ ვალდებულია დაიცვას როგორც კრედიტორების ისე მევალეების ინტერესები.ნორმა-ტიული ბაზა ვალებისაგან განთავისუფლების გზას უხსნის იმ კეთილსინდისიერ და პასუხისმგებელ მევალეებს,რომლებიც მართლაც საჭიროებენ „ახალ სტარტს“ კონკურენციის პირო-ბებში[3].გაკოტრების ევროპული კოდექსი შეიცავს ნორმე-ბს,რომლებიც არეგულირებენ როგორც საწარმოს ლიკვიდაცი-ის პროცედურას,მისი არაქმედითუნარიანობის პირობებში,ისე შესაძლო რეორგანიზაციის შემთხვევებს ფინანსირების სფე-როში.კანონმდებლობის ლოგიკა დაიყვანება იმ პრინციპამდე, რომ კრედიტორებისაგან დაცვა შეუძლიათ პრაქტიკულად აშ-შ-ს ყველა საწარმოსა და მოქალაქეს.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Кукукина И. Г. Учет и анализ банкротств: учеб пособие-2-е изд-М Финансы и статистика, 2007
2. საქართველოს კანონი-გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ,თბილისი 2007წ.28 მარტი
3. Федорова Г. В. Учет и анализ банкротств. „Омега-Л“,248 с,М 2008

LIST OF REFERENCES:

1. Kukukina I. Accounting and analysis of bankruptcies: Textbook, 2 nd ed-M Finance and Statistics, 2007(In Russian Language).
2. The Law-bankruptcy Case Proceedings, Tbilisi March 28, 2007(InGeorgian Language).
3. Fedorova GV Account and the analysis of bankruptcies. Omega-L“, 248, M 2008 (In Russian Language).

ENTERPRISES BANKRUPTCY MECHANISMS AND REGULATIONS IN GEORGIA DURING CRISIS

Inga Gigauri, Academic Doctor of Business Administration, Head Teacher of GTU
Cira Elgendarashvili, Academic Doctor of Business Administration, Associate Professor of GTU

RESUME

In our country the most enterprises are unable to receive a profit and come to ruin simply because they do not have the correct strategic vision, management skills, not to mention a range of industrial, organizational, or financial irregularities that led up to crisis. Moreover, there should be considered the exogenous factors that make the same affect on a

firm's financial stability. In Georgia there are plenty of companies, that have a very large debt, but the creditors are not transferring them into the bankruptcy mode. The reason of this is the rigid bankruptcy law, bankruptcy fear and low culture. However the bankruptcy by European industry experience stipulates recovering (sanation) of enterprises. For example: In America about 2 million enterprises are declared as bankrupt. In Georgia there are many companies that need the bankruptcy, if they do not do this, these companies will be more and more destroyed. From managers of companies a great attention should be paid to the timely detection and prevention of the symptoms of the crisis. What is more, the diagnosis phase is of particular importance that covers the financial analysis of the company as well as the study of the market and industry trends.

Keywords: Crisis of Enterprises; Mode of Bankruptcy; State Regulations; Improvement of Enterprises (**Sanation**).